

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 21/2554

นายวีระศักดิ์ กุลวานิช ที่ 1 กับพวกรวม
2 คน

โจทก์

นางศิริมา จิระอนันต์หรือกุลวานิชที่ 1
กับพวกรวม 3 คน

จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา

พ.ร.บ.การระปานครหลวง พ.ศ.2510 มาตรา

พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๑/๒๕๕๔

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ศาลแพ่ง

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแพ่งโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาล

ในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ นายวีระศักดิ์ กุลวานิช ที่ ๑ นายเสริมศักดิ์ กุลวานิช ที่ ๒ โจทก์ ยื่นฟ้องนางศิริมา จิระอนันต์หรือกุลวานิช ที่ ๑ บริษัทสตาร์โฮมบีชีริสอร์ท จำกัด ที่ ๒ กรมที่ดิน ที่ ๓ จำเลย ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๖๐๖/๒๕๕๑ ความว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายเจริญ

ศักดิ์ กุลวานิช และเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนกิจการบ้านพักและรีสอร์ทชายทะเลชื่อว่า "บ้านรักทะเล" ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เขาหลัก) บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๙ ที่ ๘๖๓๖ ที่ ๘๖๓๗ ที่ ๑๔๓๖๕ และที่ ๑๔๓๘๗ (ที่ถูกนำจะเป็น ๑๔๓๘๗) แต่เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ทำให้นายเจริญศักดิ์เสียชีวิตและรีสอร์ทเสียหายทั้งหมด ต่อมาจำเลยที่ ๑ ซึ่งอ้างว่าเป็นบุตรนอกสมรสของนายเจริญศักดิ์ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ต่อศาลจังหวัดตะกั่วป่า และศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ตามคำร้อง แต่โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์ เนื่องจากเห็นว่าจำเลยที่ ๑ มิใช่บุตรนอกสมรสของนายเจริญศักดิ์และขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งในระหว่างนั้นจำเลยที่ ๑ นำคำสั่งศาลจังหวัดตะกั่วป่าดำเนินการปิดบัญชีธนาคารและโอนที่ดินที่มีชื่อนายเจริญศักดิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นของจำเลยที่ ๑ โดยไม่ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสองในฐานะหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนในกิจการบ้านพักและรีสอร์ท ต่อมาโจทก์ที่ ๒ ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๓ ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๓๓/๒๕๕๑ โดยกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๓ ออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาททั้งห้าแปลงให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยมีขอบ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ต่อมาวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ จำเลยที่ ๑ ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๓๘๗ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๓ จดทะเบียนให้ทั้งที่ทราบแล้วว่าคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อันทำให้โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ เป็นการฉ้อฉลและความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงินที่ได้จากการปิดบัญชีธนาคารของนายเจริญศักดิ์ในส่วน of โจทก์ทั้งสองเป็นเงินจำนวนคนละ ๓๖๖,๖๖๖.๖๖ บาทพร้อมดอกเบี้ย และให้เพิก

ถอนนิติกรรมการซื้อขายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๗ (ที่ถูกนำจะเป็น ๑๕๓๘๗) ตำบล
คึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ กับขอให้
บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๙ ที่ ๘๖๓๖ ที่
๘๖๓๗ ที่ ๑๔๓๖๕ และที่ ๑๕๓๘๗ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้แก่
โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสามของจำนวนที่ดินทั้งหมดห้าแปลงดังกล่าวจำเลยที่ ๑
ให้การว่า ข้ออ้างตามฟ้องโจทก์เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ นายเจริญศักดิ์ บิดาของ
จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดทั้งห้าแปลง โจทก์ทั้งสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ร่วมลงทุนกับบิดาของจำเลยที่ ๑ การที่จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
และเบิกเงินจากบัญชี รวมถึงทำนิติกรรมโอนขายที่ดินที่เป็นทรัพย์สินมรดกของนาย
เจริญเป็นการกระทำที่สุจริตเปิดเผยและถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายในฐานะผู้จัดการมรดกและในฐานะทายาทโดยธรรมเพียงคนเดียวของ
นายเจริญ โจทก์ทั้งสองไม่ใช่ทายาทผู้มีสิทธิที่จะได้รับมรดก และโจทก์ทั้งสองก็
ทราบดีว่าจำเลยที่ ๑ มีสิทธิกระทำได้ เพราะหลังจากศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำสั่งแต่งตั้ง
จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ โจทก์ที่ ๒ ในฐานะผู้คัดค้านยื่น
อุทธรณ์และคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ต่อ
มาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์ที่ ๒ ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำ
สั่งศาลอุทธรณ์ภาค ๘ โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง เพราะโจทก์ทั้ง
สองไม่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของนายเจริญศักดิ์ และนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่าง
จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เป็นนิติกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๘๗ ตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกและทายาทของ
นายเจริญศักดิ์มาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริต โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิขอให้ศาล
เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ ๓ ได้ดำเนินการออกไปแทนโฉนดที่ดินพิพาทและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนขายที่ดินพิพาทตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่โจทก์ที่ ๒ ได้ยื่นฟ้องสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ที่ ๑ นายอารักษ์ บุญชัยเจริญ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๓/๒๕๕๑ ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ออกไปแทนโฉนดที่ดินพิพาทซึ่งคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง และต่อมาได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๓ ในประเด็นเดิมต่อศาลแพ่ง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครอง จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) คดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คู่กรณียังโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทว่าเป็นของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ดังนั้นศาลจึงต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสองตามที่กล่าวอ้างหรือไม่เป็นสำคัญ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากของนายเจริญศักดิ์ ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย เป็นข้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของจำเลยที่ ๓ คำฟ้องในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนโดยแท้ และมีใช้คดีพิพาททางปกครองที่อยู่ใน

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนคำฟ้องในข้อหาที่ซึ่งโจทก์ทั้งสอง
กล่าวหาว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ข้อกล่าวอ้างตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองในข้อหานี้เป็นข้อกล่าว
อ้างที่สืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ที่ ๒ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๒๓/๒๕๕๑ และการยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามในข้อหานี้โจทก์ทั้งสองมีคำขอให้เพิก
ถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการซื้อขายที่ดินตามใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่
๑๕๓๘๖ ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ และขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันโอน
ที่ดินทั้งห้าแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสามส่วน มูลความแห่งคดีในข้อหานี้
จึงสืบเนื่องมาจากการที่โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ออกใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๙ ที่
๘๖๓๖ ที่ ๘๖๓๗ ที่ ๑๔๓๖๕ และที่ ๑๕๓๘๗ รวมห้าแปลง โดยรู้ย่อว่าโฉนดที่ดินอยู่ใน
ความครอบครองของโจทก์ทั้งสอง และโจทก์ทั้งสองยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ของจำเลยที่ ๓ แล้ว และต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนขายที่ดินตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๕๓๘๗ ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ เป็นผู้
ดำเนินการจดทะเบียนการขายที่ดินดังกล่าว ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย
อันเป็นการกล่าวหาว่าจำเลยที่ ๓ กระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย เมื่อ
โจทก์ทั้งสองฟ้องให้จำเลยที่ ๓ เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขาย
ที่ดิน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันดำเนินการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
คนละหนึ่งในสาม เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง กรณีจึง
เป็นการฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ซึ่งเป็นพนักงานเจ้า
หน้าที่ของจำเลยที่ ๓ กระทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ข้อพิพาทในข้อหานี้จึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครอง และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งบังคับด้วยการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ซึ่งออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ ได้ตามคำขอของโจทก์ทั้งสองตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และสั่งให้จำเลยทั้งสามใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้แม้ว่าการที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกชนด้วยกันก็ตาม ศาลปกครองก็มีอำนาจรับคดีไว้พิจารณาได้ เพราะเป็นกรณีที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีส่วนร่วมกับจำเลยที่ ๓ ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่เป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงถือเป็นคู่กรณีในคดีนี้ นอกจากนั้น คดีในข้อหานี้ก็มีคู่ความบางรายเป็นคู่ความเดียวกันกับคดีที่โจทก์ที่ ๒ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไว้แล้ว ตามคดีหมายเลขดำที่ ๒๒๓/๒๕๕๑ ในข้อหาว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๓ ออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้เพิกถอนการออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาทในคดีนี้ด้วย เหตุแห่งการฟ้องคดีรวมทั้งคำขอของโจทก์ทั้งสอง จึงมีมูลมาจากการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้งที่ดินที่พิพาทก็เป็นที่ดินแปลงเดียวกัน คดีทั้งสองคดีนี้จึงควรได้รับการพิจารณาในศาลเดียวกัน

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องคดีนี้สรุปได้ว่า โจทก์ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายเจริญศักดิ์ กุลวานิช และเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนกิจการบ้านพักและรีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณชายหาดบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เขาหลัก) บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๙ ที่ ๘๖๓๖ ที่ ๘๖๓๗ ที่ ๑๔๓๖๕ และที่ ๑๕๓๘๗ ต่อมานายเจริญศักดิ์เสียชีวิต ศาลจังหวัดตะกั่วป่ามีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งอ้างว่าเป็นบุตรนอกสมรสของนายเจริญศักดิ์ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ โจทก์ที่ ๒ อุทธรณ์ เนื่องจากเห็นว่าจำเลยที่ ๑ มิใช่บุตรนอกสมรสของนายเจริญศักดิ์และขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์ที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของนายเจริญศักดิ์ ในระหว่างนั้นจำเลยที่ ๑ นำคำสั่งศาลจังหวัดตะกั่วป่าดำเนินการปิดบัญชีธนาคารและโอนที่ดินที่มีชื่อนายเจริญศักดิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาเป็นของจำเลยที่ ๑ โดยไม่แบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสอง ในฐานะหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนในกิจการบ้านพักและรีสอร์ท ต่อมาโจทก์ที่ ๒ ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาลปกครองกลาง โดยกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ ๓ ออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาททั้งห้าแปลงให้แก่จำเลยที่ ๑ โดยมีขอบ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ต่อมาจำเลยที่ ๑ ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๘๗ ให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๓ จดทะเบียนให้ทั้งที่ทราบแล้วว่าคดีอันเกี่ยวด้วยทรัพย์สินพิพาทอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล อันทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระเงินในส่วนของโจทก์ทั้งสองที่จำเลยที่ ๑ ได้จากการปิดบัญชีธนาคารของนายเจริญศักดิ์พร้อมดอกเบี้ย และให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๓๘๗ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระหว่างจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ กับขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๒๙ ที่ ๘๖๓๖ ที่ ๘๖๓๗ ที่ ๑๔๓๖๕ และที่ ๑๕๓๘๗ ให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละหนึ่งในสามของจำนวนที่ดินทั้งหมดห้าแปลงดังกล่าว เห็นว่าตามคำฟ้องคดีนี้โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องโดยมีสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างว่า โจทก์

ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันและเป็นหุ้นส่วนกับนายเจริญศักดิ์ โดยแต่ละคนถือหุ้นตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่ได้ลงหุ้นไว้ ต่อมานายเจริญศักดิ์ถึงแก่ความตาย เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนต้องเลิกกันและจะต้องทำการชำระบัญชี ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายแบ่งทรัพย์สินของห้างคือ เงินฝากในธนาคารและที่ดินพิพาททั้งหมดรวม ๕ แปลง ให้แก่โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน ส่วนจำเลยที่ ๑ ให้การว่าโจทก์ทั้งสองมิได้เป็นหุ้นส่วนกับผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิที่จะขอแบ่งทรัพย์สินพิพาทตามฟ้อง ดังนั้น ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่าโจทก์ทั้งสองกับผู้ตายทำสัญญาห้างหุ้นส่วนกันหรือไม่ แล้วจึงจะวินิจฉัยสิทธิในทรัพย์สินที่พิพาทตามฟ้องได้ ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน อันอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ส่วนการที่จำเลยที่ ๑ นำที่ดินของผู้ตาย ๑ แปลง ไปจดทะเบียนโอนขายให้แก่จำเลยที่ ๒ โดยมีจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองรับจดทะเบียนโอนให้นั้น เห็นว่า การรับจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลในทางแพ่ง เพื่อให้ผู้รับโอนนำไปใช้ยันกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิดีกว่า ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องพิจารณาว่า จำเลยที่ ๑ มีสิทธิที่จะโอนที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ ๒ หรือไม่ หากจำเลยที่ ๑ มีสิทธิที่จะกระทำได้ กรรมสิทธิในที่ดินก็ย่อมจะโอนไปโดยชอบ แต่หากไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ การโอนย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินยังเป็นของห้างหุ้นส่วนที่จะต้องนำมาแบ่งให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องพิพาทระหว่างโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองที่เป็นเอกชนด้วยกันเอง อันอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายวีระศักดิ์ กุลวานิช ที่ ๑ นายเสริมศักดิ์ กุลวานิช ที่ ๒ โจทก์ นางศิริมา จิระอนันต์หรือกุลวานิช ที่ ๑ บริษัทสตาร์โฮมปีชีริสอร์ท จำกัด ที่ ๒ กรมที่ดิน ที่ ๓ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ์ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสเปซค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศิลปชัย สรภักดี (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศิลปชัย สรภักดี) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

แผนก

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. 2552